

1501100-28.2021.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Paulo Victor Alvares Gonçalves

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... por furtos e recentemente foi preso por tráfico de entorpecentes.

O réu disse que a acusação é verdadeira. A entrega da bicicleta foi o depoente mesmo que fiz, junto com o neto da vítima, sem que ela soubesse da devolução. O neto conhece a vítima, porque estudou junto com ele. Já estava virado dois dias loucos de droga e pegou a bicicleta porque queria usar mais. Como não tinha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

2ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501100-28.2021.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501100-28.2021.8.26.0438

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

David Paulo da Silva

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Victor Alvares Gonçalves

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de DAVID PAULO DA SILVA, vulgo "Morte", já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Segundo consta da denúncia no dia 26 de maio de 2021, por volta de 10h00, na Rua Irmãos Crisóstomo de Oliveira, defronte ao n. 857 - Bairro Eldorado, nesta cidade e comarca de Penápolis, o acusado teria subtraído para si uma bicicleta, tipo Ceci, modelo feminino, pertencente a Dirce Paes Donizete Valadão.

A denúncia foi recebida no dia 19 de agosto de 2021 (fls. 75/76).

O réu foi citado por edital em 05 de abril de 2022 (fls. 98/99).

Devidamente citado (fls. 129), o réu apresentou defesa prévia através de advogado nomeado postergando as teses defensivas para alegações finais (fls. 133/134).

Na instrução criminal foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, sendo ao final interrogado o acusado.

Ultrapassada a fase de diligências, passou-se para as alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a procedência nos termos da denúncia, com a fixação de regime inicial fechado. Já a defesa requereu o reconhecimento da atenuante da

confissão, com a fixação da pena no mínimo legal.

É, em síntese, o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade do delito está comprovada pelo B0 de fls. 03/04, pelo relatório policial de fls. 06/09, bem como pelo auto de avaliação de fls. 39. Da mesma forma, a autoria é inquestionável, diante do relatório policial de fls. 06/09, bem como em razão da prova oral colhida.

Na fase administrativa, a vítima Dirce Paes Donizete Valadão disse que “na última quarta-feira, por volta das 10 horas, a declarante foi com sua bicicleta até uma loja de roupas, situada ao lado do Supermercado Eldorado, neste município; deixou sua bicicleta estacionada na calçada, sem cadeado, sendo que quando estava dentro da loja viu quando um rapaz de pele morena, alto e magro, montou em sua bicicleta e se evadiu do local com a mesma; não conhecia a referida pessoa; relata ainda que na data de ontem, por volta das 10h30min, estava em sua residência, quando escutou um barulho na rua, em frente a sua casa, e ao sair para verificar, deparou-se com sua bicicleta parada em frente a residência; não havia ninguém por perto e não sabe dizer quem a deixou ali; afirma que não havia emprestado a bicicleta para ninguém” (fls. 05).

A testemunha Gilmeres Aparecida Galinaro Agostini disse que “que é proprietária da loja de roupas denominada “Gil Modas”, situada à R. Irmãos Crisóstomo de Oliveira, 847, neste município, e há pouco menos de um mês, recordando-se ser no período da manhã, estava em seu estabelecimento, e Dirce, a qual é cliente, estava no local, e deixou a bicicleta dela estacionada do lado de fora, em frente a loja, sem cadeado; que um indivíduo, o qual até então não conhecia, aproveitou a oportunidade, subiu na bicicleta, e se evadiu do local pedalando; ato contínuo a depoente gritou para Dirce que estavam levando a bicicleta dela, momento em que ela correu até a rua e até tentou ir atrás do autor, mas sem êxito de conseguir agarrá-lo; que o referido indivíduo já é conhecido nas redondezas pela prática de furtos, e populares disseram que o mesmo possui apelido de “Morte”; é de seu conhecimento que imagens do autor foram captadas pela câmera de segurança do mercado Eldorado; não é capaz de fazer o reconhecimento do autor pois não o conhecia previamente e o viu naquele dia muito rapidamente” (fls. 38).

Em juízo a vítima disse que não se lembra do dia. Estava conversando numa lojinha da sua colega, do lado do supermercado. Ela estava do lado de dentro e a depoente do lado de fora. O furtador veio correndo pegou a bicicleta e foi embora. A bicicleta era rosa. Depois recuperou a bicicleta, reconheceu como sendo sua bicicleta. Obteve a bicicleta de volta umas duas horas depois. A bicicleta foi deixada na frente de sua casa. Estava lá na frente, desesperada, chorando. Não sabe quem levou a bicicleta. Ninguém viu quem deixou a bicicleta lá.

A testemunha Gilmeres Aparecida Galinaro Agostini disse que no momento do furto a depoente estava na frente da loja. A vítima é sua cliente, entrou no estabelecimento para pagar uma promissória. Nisso o cara montou na bicicleta e saiu. Só alertou a vítima. A vítima começou a gritar desesperada, porque era o único bem que ela tinha, para trabalhar. Aí chegaram populares dizendo que havia sido o tal de “Morte”. Viu ele de costas, indo, mas o pessoal da região disse que era um tal de “Morte” que era bem conhecido no bairro.

A testemunha Everaldo Alves Guimarães disse que tomou conhecimento da ocorrência. Diligenciou até o local onde foi informado pela testemunha Gilmeres que a vítima estava na loja, estacionou a bicicleta e viu o “Morte”, furtando a bicicleta. Foi até o mercado, onde foram captadas as imagens e deu para parecer que ele passou em frente ao mercado, antes a vítima chega, estaciona a bicicleta em frente à loja, aí depois ele passa em frente ao mercado e quando chega perto da bicicleta já monta e já sai, o pessoal sai correndo atrás dele. Não localizaram o réu. Um dia depois do furto a bicicleta foi entregue na casa da vítima. Reconheceu o réu nas imagens do mercado. Já conhecia o réu de outros delitos, ele é conhecido nos meios policiais por furtos e recentemente foi preso por tráfico de entorpecentes.

O réu disse que a acusação é verdadeira. A entrega da bicicleta foi o depoente mesmo que fiz, junto com o neto da vítima, sem que ela soubesse da devolução. O neto conhece a vítima, porque estudou junto com ele. Já estava virado dois dias

loucos de droga e pegou a bicicleta porque queria usar mais. Como não tinha dinheiro no bolso furtou a bicicleta.

Pois bem.

As imagens de fls. 06/09 demonstram a subtração da bicicleta, sendo que o réu confessou a prática delitiva em juízo. A confissão ainda confirma a informação obtida pela testemunha Gilmeres, de populares, de que o réu era o responsável pelo delito. No mesmo sentido o depoimento do policial Everaldo Guimarães, que relatou ter reconhecido o acusado nas gravações obtidas do Supermercado situado em frente o local da subtração.

Em suma, demonstrada a tipicidade da conduta praticada pelo denunciado, bem como ausentes quaisquer circunstâncias excludentes ou exculpantes, a condenação do réu pela prática do crime de furto é medida que se impõe.

Fixados tais pressupostos, passo a fixar a pena, levando-se em consideração as diretrizes do art. 68 do Código Penal.

Antes de iniciar a fixação da pena-base, esclareço que, nesta primeira fase da dosimetria, a pena sempre partirá do mínimo previsto em lei e, a cada circunstância judicial desfavorável ao réu, a pena mínima será acrescida da fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena abstrata prevista para o crime em questão.

A fração a ser aplicada é de 1/8 (um oitavo) justamente porque são oito as circunstâncias judiciais a serem valoradas.

Com isso prestigia-se a proporcionalidade na aplicação das penas, uma vez que se respeita a gravidade do delito, reconhecida pelo legislador, quando da fixação da pena máxima.

Utilizando-se este procedimento, crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta, serão apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei.

Não é razoável que para crimes de diferente gravidade, a exasperação da pena-base parta do mesmo patamar mínimo, ignorando-se a pena máxima imposta pelo legislador. Sendo assim, como regra, este será o critério utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, até para prestigiar o entendimento que vem sendo fixado no âmbito do STJ, conforme se extrai das decisões exaradas no HC 218.249/SP, julgado em 13/09/2016, e no HC 285.490/PE, julgado em 06/10/2016.

Por outro lado, a pena de multa é prevista em patamares genéricos (mínimo de 10 e máximo de 360 dias multa) para todos os delitos do Código Penal, razão pela qual, nesta fase da dosimetria, cada circunstância negativa reconhecida deve acarretar a majoração em 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal (10 dias-multa).

Por fim, ressalto que, diante de casos concretos excepcionais, e mediante fundamentação exaustiva, as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas de forma diversa, para que se possa individualizar adequadamente a pena.

Isso posto, passo à análise das circunstâncias judiciais, dispostas no art. 59 do Código Penal.

O tipo penal previsto no art. 155, caput, do CP prevê pena de 01 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade é normal à espécie. Em relação aos antecedentes verifico que o réu possui diversas condenações prévias:

Condenação pela prática do crime de ameaça no processo 11340-39.2010.8.26.0438, com trânsito em julgado em 23/09/2015 (fls. 55);

Condenação pela prática do crime de roubo no processo 8096-63.2014.8.26.0438, com trânsito em julgado em 25/04/2016 (fls. 58/59);

Condenação pela prática do crime de furto no processo 3172-77.2012.8.26.0438, com trânsito em julgado para a defesa em 28/05/2015 (fls. 57);

Condenação pela prática do crime de furto no processo 7055-95.2013.8.26.0438, com trânsito em julgado para a defesa em 22/06/2015 (fls. 58);

Condenação pela prática do crime de lesão corporal no processo 10186-44.2014.8.26.0438, com trânsito em julgado para a defesa em 03/07/2015 (fls. 57);

Condenação pela prática do crime de lesão corporal no processo 12405-30.2014.8.26.0438, com trânsito em julgado para a defesa em 06/12/2016 (fls. 58);

As três primeiras condenações serão valoradas como reincidência, e as três últimas como maus antecedentes.

Quanto à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos suficientes para adequada avaliação. O motivo do delito é inerente ao tipo penal, qual seja, o lucro fácil. As circunstâncias e as consequências não podem ser valoradas negativamente. O comportamento da vítima não contribuiu para o ocorrido. Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea e da agravante da multireincidência. Diante disso, sopesando as circunstâncias agravo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 1 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase não há causas de aumento de pena para valoração. Considerando o arrependimento posterior (art. 16, CP), posto que o réu devolveu a bicicleta no mesmo dia, horas após o furto, conforme narrado pela vítima, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena final em 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 04 (quatro) dias-multa.

Considerando a situação econômica do réu, o dia multa será calculado a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo na data do fato, atualizado pelos índices de correção monetária (§§ 1º e 2º, do art. 49 do CPB).

Nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal, em razão da quantidade de pena aplicada, apesar do longo histórico criminal, considerando o arrependimento posterior, deve ele iniciar o cumprimento da pena em REGIME SEMIABERTO.

Como o réu é reincidente específico na prática de furto, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II, CP) ou mesmo a suspensão condicional da pena (art. 77, I, CP).

Faculto ao réu o recurso em liberdade.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de CONDENAR o réu DAVID PAULO DA SILVA pela prática do delito de furto (art. 155, caput, do CP), e, por consequência, às penas de 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime SEMIABERTO, e 04 (quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa arbitrado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato.

Condeno o apenado ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Concedo a gratuidade da justiça ao réu, pois foi assistido por advogado nomeado pelo convênio OAB/DPE, de modo que a exigibilidade das custas fica suspensa (art. 98, §3º, CPC). Expeça-se certidão de honorários advocatícios no valor pré-determinado pelo convênio OAB/DPE.

Após o trânsito em julgado: a) Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da CF/88; b) Expeça-se guia de execução definitiva; c) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD).

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Penápolis, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA